



SENTENCIA DEFINITIVA

Ecatepec de Morelos, México; seis (06) de agosto de dos mil veinticinco (2025).

Vistos los autos para resolver el Juicio ordinario civil sobre cumplimiento de contrato de mutuo con interés **466/2025**, promovido por **María Edith Molina Nava** en contra de **Raúl Salvador Pascual**.

RESULTANDO

1.- En fecha veinticinco (25) de febrero de dos mil veinticinco (2025), **María Edith Molina Nava**, promovió juicio ordinario civil sobre cumplimiento de contrato de mutuo con interés, en contra de **Raúl Salvador Pascual**, a quien le demandó las prestaciones que dejó precisadas en su escrito inicial y que en este acto se dan por reproducidas en obvio de repeticiones inútiles y como si a la letra se insertaran.

2.- Mediante auto de fecha veintidós (22) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), se admitió la demanda en contra de **Raúl Salvador Pascual**, ordenándose su emplazamiento a juicio.

3.- En fecha siete (07) de abril de dos mil veinticinco (2025), se emplazó a **Raúl Salvador Pascual**, de manera personal y se le otorgó nueve (9) días para dar contestación a la incoada en su contra.

4.- En fecha veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025), **Raúl Salvador Pascual** dio contestación a la incoada en su contra, oponiéndose a las prestaciones reclamadas y contestando los hechos de la demanda, sin que de manera sistemática hubiere opuesto excepción alguna.





7.- Previo agotamiento de la dilación probatoria, así como la etapa de alegatos, se turnaron los presentes autos a la vista de este Juzgador a efecto de dictar la sentencia definitiva que en derecho corresponda, la que se emite dentro del plazo marcado por la ley, en los siguientes términos:

C O N S I D E R A N D O:

I. Los artículos 1.195 y 1.196 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México vigente a partir del dieciséis de julio del dos mil dos, establecen que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con la demanda, la contestación y las demás pretensiones deducidas por las partes, debiendo ocuparse exclusivamente de los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, estudiando previamente las excepciones que no destruyan la acción y en caso de declararse improcedentes, deberá entrarse al estudio del fondo del negocio, ocupándose exclusivamente de las personas, cosas, acciones y excepciones que hayan sido materia de la litis.

Las disposiciones invocadas en el párrafo precedente, regulan los principios de congruencia y exhaustividad que debe regir en todo fallo y el juzgador debe acatarlo para cumplir con el imperativo de legalidad fundamentación y motivación previsto en nuestra Carta Magna.

Así, se violan los principios de congruencia y exhaustividad, cuando el Juez resuelve oficiosamente sobre hechos o circunstancias que el actor no invocó o excepciones que el demandado no opuso, es decir, se trasgreden los principios aludidos, cuando se analizan hechos o cuestiones que las partes en contienda no hicieron valer oportunamente; así como cuando se valoran pruebas que no se encuentran desahogadas en autos o documentos no exhibidos por las partes; o bien cuando se omite resolver acciones o excepciones que formaron parte de la controversia.





II. FIJACIÓN DE LA COMPETENCIA. Este Juzgado es competente para conocer y decidir la presente controversia de conformidad con los artículos 1.1, 1.9, fracción I, 1.28, 1.29, 1.30 y 1.42, fracciones I y III del Código de Procedimientos Civiles, al tratarse de una acción personal en la que las partes se sometieron a la competencia y jurisdicción de los juzgados del municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.

III.- LEGISLACIÓN.- La parte actora refiere la celebración del contrato de comodato en el mes de **noviembre del año dos mil dieciocho (2018)**; por ende, resulta aplicable la legislación vigente. Lo anterior encuentra sustento también en la siguiente jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal, que a la letra dice:

CONTRATOS. SUS EFECTOS SE RIGEN POR LA LEY VIGENTE AL MOMENTO DE SU CELEBRACIÓN.

En virtud de que las relaciones contractuales se rigen por las normas que provienen tanto de las cláusulas convenidas expresamente por las partes, como de la ley vigente en el momento en que se perfecciona el contrato, puesto que al llevarse a cabo ese perfeccionamiento se entiende que las partes han tomado el contenido de la ley vigente, que es la que indica el tipo de relación jurídica que se crea, la que suple la voluntad de los contratantes en los puntos que no hubieran sido materia expresa de la convención y que, sin embargo, son necesarios para el cumplimiento y ejecución del contrato, y la que pone límites a la libertad contractual, es indudable que con ello se pone de manifiesto la existencia de un principio de no retroactividad de las leyes en materia contractual, pues los contratos se rigen por la ley en vigor al momento de celebrarse. En congruencia con lo anterior, si en un contrato celebrado con anterioridad a la expedición de una ley se crea una situación jurídica concreta, lógico es concluir que sus efectos deben regirse por la ley anterior, por lo que la aplicación de la nueva resultaría notoriamente retroactiva y, la privación de derechos a que da lugar violatoria de la garantía que otorga el artículo [14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos](#), en su párrafo primero.

IV. ANTECEDENTES Y PRETENSIÓN

La parte actora **María Edith Molina Nava** en su escrito introductorio de sustancialmente relató:

- 1.- Que en fecha **22 de noviembre del año 2018**, celebró contrato de mutuo con interés, con el demandado **Raúl Salvador Pascual**.
- 2.- Relato que, como consta en la cláusula primera de dicho





contrato el demandado firmó dos pagarés y se obligó a pagarlos y solo pagó el primero.

3.- Que el demandado se obligó a pagar el segundo pagaré en fecha 22 de noviembre del año dos mil veinte 2020, como consta en la cláusula primera, lo cual no ocurrió.

4.- Narró que en la cláusula quinta del contrato celebrado el demandado se obligó a pagar por atraso el 5% (cinco por ciento).

5.- En la clausula quinta del contrato celebrado, el demandado se obligó a pagar por concepto de indemnización por incumplimiento el 10% (diez por ciento) sobre la cantidad de la cláusula primera. Que el demandado ha dado largas y se ha negado a dar cumplimiento al contrato, por eso se ve en la necesidad de proceder en la vía.

Por su parte el demandado **Raúl Salvador Pascual**, aceptó como ciertos los hechos identificados como I y II, siendo parcialmente cierto el III y señalando como improcedentes (sic) los identificados como IV y V.

Quedando de esta manera entablada la litis.

V. CARGA PROBATORIA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1.252 del Código de Procedimientos Civiles, el actor debe probar los hechos sustento de su acción y el demandado respecto a los de sus excepciones.

En razón de lo anterior y por ser de orden público el cumplimiento de las condiciones necesarias para la procedencia de la acción ejercida, se procede al análisis de las mismas para determinar si la parte actora demostró los elementos constitutivos de la pretensión de cumplimiento de contrato de mutuo con interés que insta y al tenor del siguiente criterio jurisprudencial que a la letra dice:





“ACCIÓN ESTUDIO OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA. La improcedencia de la acción, por falta de uno de sus requisitos esenciales, puede ser estimada por el juzgador, aun de oficio, por ser de orden público el cumplimiento de las condiciones requeridas para la procedencia de dicha acción.”¹

Lo que deberá realizarse a la luz del contenido de los artículos 7.30, 7.31, 7.32, 7.33, 7.73, 7.655, 7.656, 7.657, 7.658, 7.659, 7.660 del Código Civil del Estado de México, aplicables a los contratos en general y en específico al de mutuo, y que establecen lo siguiente:

Artículo 7.30.- Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones.

Artículo 7.31.- Los convenios que crean o transfieren obligaciones y derechos, reciben el nombre de contratos.

Artículo 7.32.- Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes; excepto aquellos que deban revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan obligan a los contratantes no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, a la costumbre o a la ley.

Artículo 7.33.- La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse a la voluntad de uno de los contratantes.

Artículo 7.655.- El mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otros bienes fungibles al mutuuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad.

Artículo 7.656.- Si en el contrato no se ha fijado plazo para la devolución de lo prestado, se observarán las reglas siguientes:

- I. Si el mutuuario fuere labrador y el préstamo consistiere en cereales u otros productos del campo, la restitución se hará en la siguiente cosecha de los mismos o semejantes frutos o productos;*
- II. Lo mismo se observará respecto de los mutuuarios que, no siendo labradores, hayan de percibir frutos semejantes por otro título;*

¹ visible en apéndice al semanario judicial de la federación 1917-2000, Tomo IV, Materia Civil, Sección Jurisprudencia, Primera Parte, Pág. 9 No. 6.





- III. *En los demás casos, la obligación de restituir se regirá por los plazos que se señalan en este Código para las obligaciones de dar y hacer en la que los contratantes no hayan señalado plazo.*

Artículo 7.657.- La entrega del bien prestado y la restitución de lo prestado se harán en el lugar convenido.

Artículo 7.658.- Cuando no se ha señalado lugar, se observarán las reglas siguientes:

- I. *El bien prestado se entregará en el lugar donde se encuentre;*
- II. *La restitución se hará, si el préstamo consiste en efectos, en el lugar donde se recibieron. Si consiste en dinero, en el domicilio del deudor; observándose las reglas señaladas cuando haya cambio de domicilio.*

Artículo 7.659.- Si no fuere posible al mutuuario restituir en género, pagará el valor que el bien prestado tenía en el tiempo y lugar en que se hizo el préstamo, a juicio de peritos, si no hubiere estipulación en contrario.

Artículo 7.660.- Consistiendo el préstamo en dinero, pagará el deudor devolviendo una cantidad igual a la recibida conforme a la ley monetaria vigente al tiempo de hacerse el pago, sin que ésta prescripción sea renunciante. Si se pacta que el pago debe hacerse en moneda extranjera, la alteración que ésta experimente en valor será en daño o beneficio del mutuuario.

Por tanto, de conformidad con lo anterior, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el demandado los de sus excepciones; luego entonces, para la procedencia de la acción deben de quedar acreditados los siguientes elementos:

- A). La existencia de la relación contractual cuyo cumplimiento se reclama;**
- B). Que el actor haya cumplido con todas las obligaciones contraídas en dicho contrato; y**
- C). Que el demandado haya incumplido con las obligaciones contraídas.**

1. El primer supuesto normativo se acredita con el contrato de mutuo con interés de fecha **veintidós (22) de noviembre del año dos mil**





dieciocho (2018), celebrado por **María Edith Molina Nava**, como mutuante, y **Raúl Salvador Pascual** en calidad de mutuuario, que tiene como objeto la entrega de la cantidad por parte del mutuario al mutuuario de \$150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) que sería pagaderos en dos exhibiciones, la primera el veintidós (22) de noviembre del dos mil diecinueve (2019) por la cantidad de \$75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) y la segunda el veintidós (22) de noviembre del dos mil veinte (2020) por la cantidad de \$75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.).

Contrato exhibido en copia certificada ante notario público número sesenta del Estado de México, Maestro en Derecho José Antonio Armendariz Munguía y corroborado en cuanto a su existencia con la contestación expresa por parte de **Raúl Salvador Pascual** en su escrito de contestación de demanda de fecha veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025) en la cual manifestó que es cierto que se celebró el contrato de mutuo con la actora, así mismo, se corrobora con la declaración realizada al absolver la posición identificada con el número 1 ofrecida a su cargo y que fue desahogada en fecha veintiocho (28) de mayo del dos mil veinticinco (2025), en la que aceptó la celebración de un contrato de mutuo con interés de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); pruebas que cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.267, 1.268 y 1.359 del Código de Procedimientos Civiles, en tanto perjudica al demandado, por lo que, se prueba plenamente la existencia del contrato de compraventa base de la acción.

Maxime que, el demandado no objetó dicha documental, haciéndose por ello innecesario su perfeccionamiento, tal y como lo ha considerado la autoridad judicial federal en la jurisprudencia que por identidad de razón se aplica al caso en particular, misma que señala lo siguiente:

“DOCUMENTAL PRIVADA, LA FALTA DE OBJECCIÓN HACE INNECESARIO PERFECCIONARLA. Si el documento privado exhibido en juicio no es objetado por la contraria en cuanto a su





contenido o firma, ninguna obligación legal tiene el oferente en perfeccionarlo.”²

2. El segundo supuesto normativo también se acredita, porque de acuerdo con el artículo 7.655 del Código Civil, el mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otros bienes fungibles al mutuuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad, así la exigibilidad de dicha obligación depende de que el actor hubiese entregado la suma de dinero pactada en el contrato correspondiente a la cantidad de \$150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

Exigibilidad que se acredita con el **contrato de mutuo** celebrado el **veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018)** por las partes en el presente asunto, en el que, en la cláusula “PRIMERA”, consta **“PRIMERA.- DE LA ENTREGA DEL DINERO. – EL MUTUANTE entrega en calidad de mutuo al MUTUATARIO la cantidad de \$150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MN)...”**.

Documento que como ha quedado establecido no fue objetado y que valorado en su conjunto con la contestación de la demanda, se puede inferir que la parte demandada si recibió la cantidad de dinero señalada en la cláusula primera del acuerdo de voluntades, pues al contestar el hecho III, el demandado señala que es parcialmente cierto señalando en esencia:

“solo por cuanto a que me obligué a pagar el segundo pagaré que invoca, pero no lo pude pagar por que el suscrito me quedé sin trabajo y sin ingresos económicos propios, a tal punto que vendí todos los pocos bienes que tenía en ese momento para poder alimentarme y alimentar a mi familia, en consecuencia, el incumplimiento que se me reclama tiene fundamento en que preferí alimentar a mi familiar y al suscrito con la venta de los pocos bienes que tenía”

² “Novena Época Registro: 201841 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IV, Julio de 1996 Materia(s): Común Tesis: XX. J/26 Página: 304





Lo que implica que bajo las reglas de la lógica y la experiencia, esto constituye una inferencia lógica de que el demandado recibió la cantidad de dinero señalada en el contrato de mutuo, pues acepta la existencia del mismo, así como haber pagado uno de los pagarés y no haber podido pagar el segundo, dadas las condiciones señaladas, confesión con valor y trascendencia probatoria plena en tanto le perjudica de conformidad con los artículos 1.267, 1.268 y 1.359 del Código de Procedimientos Civiles, por lo tanto, se prueba plenamente que el actor cumplió cabalmente con su obligación recíproca de entregar la cantidad de dinero al mutuatario.

Medios de prueba que enlazados entre sí llevan al suscrito a producir una inferencia unívoca en cuanto al hecho a probar, en este caso, que el actor cumplió con su obligación con la demandada en el contrato de mutuo, sin que existan otros hechos que puedan producir alguna posibilidad alterna y, por lo tanto, se configura la exigibilidad de la obligación del demandado de cumplir con el pago correspondiente.

Esto último en el entendido que el emplazamiento al juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.114, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles, produce efectos de interpelación judicial, lo que, desde luego, conmina a los demandados al cumplimiento de su obligación recíproca.

3. El tercer supuesto normativo se acredita, porque la parte demandada no acreditó haber dado cumplimiento a su obligación de realizar el pago de la cantidad de \$75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) que le son reclamados como prestación B), en el entendido que a él le correspondía la carga de probar el cumplimiento y no al actor el incumplimiento.

Lo anterior es así, dado que si bien es cierto en términos de los dispuesto en el artículo 1.252 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, corresponde al actor probar los hechos





constitutivos de la acción (pretensión), también lo es que tratándose del pago, al ser un hecho negativo, dejarle la carga de la prueba al actor (mutuante) sería tanto como obligarlo a probar hechos negativos, lo cual es ilógico y antijurídico, por lo que en este caso, la carga de acreditar que al acuerdo de voluntades de referencia ya se realizó el pago, le corresponde a la demandada.

Tiene aplicación la jurisprudencia:

PAGO O CUMPLIMIENTO. CARGA DE LA PRUEBA. El pago o cumplimiento de las obligaciones corresponde demostrarlo al obligado y no el incumplimiento al actor.³

En ese orden de ideas, toda vez que el demandado no aportó a la controversia judicial que se analiza ningún medio de convicción, entonces, no justificó haber cumplido con esa obligación, y por tal motivo el suscrito considera que en este asunto quedó debidamente acreditado el tercero de los elementos o condiciones para la procedencia de la acción (pretensión) que se analiza.

Por lo anterior, el suscrito considera que en la controversia judicial en la que se dicta esta sentencia, se encuentra debidamente justificado el tercero de los elementos o condiciones en comento.

Luego entonces, al apreciarse que ese pacto tiene cláusulas comisorias expresas, entendiendo por ello, la convención mediante la cual las partes en un contrato convienen en su cumplimiento a virtud del incumplimiento de alguna de ellas, sin que sea necesaria la intervención de una autoridad que así lo declare, quien sólo interviene para advertir, si se dio o no el incumplimiento de la obligación legalmente convenida, es decir, para hacerla precisión de los hechos no la declaratoria del derecho.

³ Jurisprudencia de la sexta época, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con número de registro 1013006, en la versión electrónica del Semanario Judicial de la Federación.





Esto es, se está en presencia de clausulas comisorias cuando legal o convencionalmente se dispone en los contratos con obligaciones reciprocas (bilaterales) que ante el incumplimiento culpable de uno de los contratantes, la parte cumplidora tiene la opción de exigir el cumplimiento o la resolución del contrato, esa convención es completamente válida, pues su fundamento reside en el principio de la autonomía de la voluntad, ya que los contratantes son libres de pactar las clausulas que mejor regulen sus intereses, entre ellos la forma como terminará su relación contractual y los efectos de esa terminación.

Orienta lo anterior, los criterios del Máximo Tribunal de la Federación que a la letra dicen:

PACTO COMISORIO, TACITO Y EXPRESO. DEBE ENTENDERSE APLICABLE PARA AMBOS, EL ARTICULO 1949 DEL CODIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, DADO QUE EL CONCEPTO Y EFECTOS DE UNO Y OTRO, SON LOS MISMOS.

Aunque el artículo 1949 del Código Civil del Distrito Federal, se refiere sólo al pacto comisorio tácito, el supuesto que contempla dicho numeral, debe también entenderse aplicable al pacto comisorio expreso, si se toma en consideración que el concepto de uno y otro, son los mismos, con la salvedad de que mientras el invocado precepto que habla de las partes, sobreentendiendo la existencia del primero, en los contratos sinalagmáticos, el segundo, se encuentra previsto y regulado expresamente en el acuerdo de voluntades; sostener lo contrario, sería admitir que el cumplimiento de la obligación, queda al arbitrio de cada uno de los contratantes, lo que pugna con lo dispuesto por el artículo 1797 del ordenamiento legal invocado.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.⁴

⁴ Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 202464, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Civil, Tesis: I.6o.C.54 C, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Mayo de 1996, página 669, Tipo: Aislada.





En ese sentido, queda acreditada la exigibilidad del contrato de mutuo con interés de fecha **veintidós (22) de noviembre del dos mil dieciocho (2018)** celebrado entre **María Edith Molina Nava** en su calidad de mutuante y **Raúl Salvador Pascual** en su calidad de mutuuario, al cual se le otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 1.250 y 1.359 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, y dado que el demandado fue omiso en dar cumplimiento al segundo pago pactado en la cláusula primera del referido contrato en la que su pago fue establecido a plazo en fecha cierta para tal efecto y como se establece por los artículos 7.190 y 7.191 del Código Civil, el pago debió realizarse el veintidós (22) de noviembre del dos mil veinte (2020) por la cantidad de \$75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), en el domicilio ubicado en Av. Central 632, local A 16, Colonia Ciudad Azteca, Ecatepec, Estado de México CP 55120.

Pago que no aconteció, aún a pesar del emplazamiento el cual produce los efectos de una interpelación judicial, de conformidad con el artículo 2.114 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles, por ello se considera vencido y consecuentemente exigible; **sin que del contenido del escrito de contestación de demanda** se advierta que se hayan **opuesto excepciones o defensas de forma sistemática**, no obstante lo anterior, del estudio integral del escrito de referencia, se puede advertir que el demandado refiere *no haber estado en condiciones de pagar, puesto que se quedó sin trabajo y sin ingresos, que no cuenta con ingresos suficientes para cumplir con sus obligaciones alimentarias y las contraídas con la actora y si tiene que elegir que obligaciones cumplir preferirá la alimentarias por encima de las demás que resulten; alegando también que son improcedentes los intereses mensuales e indemnizaciones que se le reclaman por ser leoninos y usureros.*

Sin embargo, como se ha establecido, las manifestaciones de imposibilidad de pagar son insuficientes para destruir o atenuar la acción ejercitada en su contra, pues se trata de un contrato sinalagmático en el que se establecieron reciprocas concesiones y que no es posible dejar





al arbitrio de una de las partes la decisión de cumplir o no sus obligaciones.

Así mismo, no resulta procedente considerar su argumento en relación a que los intereses son leoninos, pues como se desprende de las prestaciones reclamadas en la demanda **no se exige el pago de intereses ordinarios**, sino el pago de la indemnización contemplada en la cláusula quinta del contrato de mutuo con interés, por lo tanto, resultan inatendibles dichos argumentos con base en el principio de congruencia previsto por el artículo 1.195 del Código de Procedimientos Civiles por no ser una cuestión debatida en el presente asunto.

VI. CONDENA.

En consecuencia, partiendo del hecho de que en el presente caso se observa la parte actora cumplió con la carga procesal que le impone lo dispuesto por el artículo 1.52 de la legislación adjetiva de la materia, ha lugar a estimar apegado a derecho condenar a **RAÚL SALVADOR PACUAL** al cumplimiento del contrato privado de mutuo con interés de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) debiendo cubrir la cantidad de \$75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) a favor de MARÍA EDITH MOLINA NAVA, lo cual deberá hacer dentro de los ocho días siguientes a que cause ejecutoria la presente resolución y hecho lo anterior, deberá quedar a su disposición el pagaré suscrito y que justifica el segundo pago establecido en el documento base de la acción; con el apercibimiento que de no hacerlo, se procederá en la vía de premio para su cumplimiento.

De igual manera se condena a **RAÚL SALVADOR PASCUAL** al cumplimiento de la cláusula “QUINTA- INDEMNIZACIÓN” en su segundo párrafo, que establece que ante el incumplimiento de la cláusula primera del propio contrato el mutuuario pagará al mutuante el diez por ciento (10 %) más sobre esa cantidad.





Así, toda vez que la voluntad de las partes es clara y no requiere otra interpretación de dicho apartado, se puede establecer que el demandado deberá pagar a la actora el diez por ciento (10%) sobre el saldo insoluto que es de \$75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), que de una simple operación aritmética resulta en \$7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), **lo cual deberá hacer dentro de los ocho días siguientes a que cause ejecutoria la presente resolución.**

En lo que interesa, la prestación reclamada e identificada con el número “3” de la demanda inicial, no se hace condena en la misma, tomando en consideración que como se desprende del contrato de mutuo con interés que sirve de base para la acción, se establece un cinco por ciento (5%) sobre los intereses ordinarios, lo que implica que se actualice la prohibición prevista por el artículo 7.669 del Código Civil, que establece que las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses.

En ese sentido, la parte conducente a la estipulación de porcentaje sobre los intereses, se considera ilegal, **porque su cálculo no es sobre la cantidad adeudada (saldo insoluto), sino actualizado mes con mes sobre el valor de los intereses, por lo que dicha práctica es inconvencional e ilegal conforme a los artículos 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por constituir una práctica usuraria.**

Así las cosas, no resulta procedente la prestación reclamada por la actora e identificada con el número 3 del escrito inicial de demanda y por lo tanto se absuelve al demandado de su pago.

VII. Costas.





No se actualiza supuesto alguno de los previstos en el artículo 1.227 del Código de Procedimientos Civiles, por lo que no se condena al pago de costas.

Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO. **María Edith Molina Nava** acreditó su pretensión de cumplimiento de contrato de mutuo con interés que intentó en contra de **Raúl Salvador Pascual**.

SEGUNDO. Se condena a **Raúl Salvador Pascual** al cumplimiento del contrato privado de mutuo con interés de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) debiendo cubrir la cantidad de \$75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) a favor de MARÍA EDITH MOLINA NAVA, lo cual deberá hacer dentro de los ocho días siguientes a que cause ejecutoria la presente resolución y hecho lo anterior, deberá quedar a su disposición el pagaré suscrito y que justifica el segundo pago establecido en el documento base de la acción; con el apercibimiento que de no hacerlo, se procederá en la vía de premio para su cumplimiento.

TERCERO. Se condena a **Raúl Salvador Pascual** pagar a la actora el diez por ciento (10%) sobre el saldo insoluto, resultando la cantidad de \$7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), **lo cual deberá hacer de manera voluntaria dentro de los ocho días siguientes a que cause ejecutoria la presente resolución.**

CUARTO. Se absuelve a **Raúl Salvador Pascual** de la prestación identificada con el número "3" en el escrito inicial de demanda, por las razones y fundamentos señalados en el cuerpo de esta resolución.

QUINTO. No se condena al pago de costas.





Notifíquese personalmente.

Resuelve y firma electrónicamente el Juez del Juzgado Primero Civil y Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Maestro en Juicios Orales Eduardo Montaña Santibáñez, con Secretario de Acuerdos, Carlos Moreno Sánchez, que autoriza y da fe.

EDUARDO MONTAÑO SANTIBÁÑEZ
50.44.45.44.44.44.45.58.32.30.30.30.31.33.33.33.30.30
31/01/28 10:03:43



HOJA DE FIRMANTES

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - Transacción

Archivo Firmado: 70263047_prueba.pdf.p7m

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora del Poder Judicial del Estado de México

Firmante(s): 2

Firmante	Nombre	EDUARDO MONTAÑO SANTIBÁÑEZ	Validez	BIEN	Vigente
Firma	#Serie	50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.30.30.30.31.33.33.33.30.30	Revocación	OK	No Revocado
	Fecha (UTC/Estado de México)	06/08/25 17:01:30 - 06/08/25 11:01:30	Status	Ok	Válida
	Algoritmo	RSA - SHA256			
	Cadena de Firma	60 4c 21 49 f6 29 26 50 61 0b 0d f8 8a 7a 2a e4 68 8e a2 a6 f4 5f 8b fd e5 7f 59 72 cc f6 0e 20 b3 6f e2 ef b9 ad 6e 47 0c 98 ee 71 78 ee ec 9b 78 e2 75 c5 f8 62 40 ec 82 11 9c f6 2d 21 6c ee 63 86 fc 34 1b f9 93 4f a1 d7 52 a4 aa ad 07 35 10 d9 9b c2 c9 8e 2a 0b ee cd 17 fa 8b 55 55 82 12 20 68 de 2c f4 c6 4c 70 50 e2 e8 2c 9f db 45 ec 64 c8 33 23 ac 4d ca 75 56 80 45 c7 81 4a f4 f0 f1 a4 b4 c6 c7 66 3e ef b8 ac 4e df 15 48 f5 f2 22 ce 23 87 e0 80 9e 49 ca af c7 82 79 cc cd 1a c6 d0 d5 43 ad 24 04 da 11 9a 3d ed 09 32 9a a2 7b 57 f5 ba e2 84 5a 91 26 5f 1b a4 28 99 3b f2 92 f8 49 fa 6f 0f e2 82 8a d9 5b 8f 18 57 b9 49 79 b1 82 76 2c c6 f3 d0 23 01 01 21 40 5c d7 41 3e df d8 75 1a 85 1b f1 90 c5 bd 69 33 4f fa 31 8d 97 df a1 2d 7b ea 82 3c 10 a1 52 80 1c 58			
OCSP	Fecha (UTC/Estado de México)	06/08/25 17:01:27 - 06/08/25 11:01:27			
	Nombre del Respondedor	OCSP FEJEM PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO			
	Emisor del Respondedor	Autoridad Certificadora del Poder Judicial del Estado de México			
	Número de Serie	50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.35			

Archivo firmado por: EDUARDO MONTAÑO SANTIBÁÑEZ
Serie: 50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.30.30.30.31.33.33.33.30.30
Fecha de firma: 06/08/25 17:01:30 - 06/08/25 11:01:30
Certificado vigente: 31/01/28 10:03:43 - 31/01/28 04:03:43



Firmante	Nombre	CARLOS MORENO SANCHEZ	Validez	BIEN	Vigente
Firma	#Serie	50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.30.30.30.31.33.34.34.31.34	Revocación	OK	No Revocado
	Fecha (UTC/Estado de México)	06/08/25 17:02:51 - 06/08/25 11:02:51	Status	Ok	Válida
	Algoritmo	RSA - SHA256			
	Cadena de Firma	4b 52 45 c7 cd f5 f5 e4 59 ff 6f 49 4b 73 79 23 ff a0 c0 bd ce 25 58 cf 9d 6b 6a 0e ac 94 e8 d7 be df fb 76 4b 67 fd 64 aa c0 45 bd 9b 48 cf fd bd e3 8c a3 82 c2 a8 5b 52 d0 89 eb 96 ed f1 24 fe 9d 20 ea 5b 27 e9 5f e4 58 60 96 29 82 ea 49 67 45 0b e8 b9 88 08 c6 ab f0 57 94 38 2b 32 77 2a 65 68 18 44 d1 ba 5d e0 84 e7 d8 09 ad e6 54 7d 23 f3 1e e6 10 9b c0 a5 a4 7a 77 94 6c 51 bb 41 71 25 38 41 c4 cb 12 d7 fc 39 41 c5 81 9b c4 2d 0d 32 d2 3f 52 59 cb b6 2e 04 23 a8 a0 99 b6 8d ec c2 2e 7d 81 43 fb 7b 18 79 1e 10 22 d2 80 be aa fd 7b 5d 3f 28 e3 55 88 03 df cb 5b 46 3c 24 e2 11 e7 34 2a 83 50 e8 af 4e 5b 1d 33 62 cd 05 06 d0 39 d3 22 5e ff 60 0c 67 a9 34 e3 94 6e 6e ce 17 2d 72 a2 cd 41 74 f1 ef 63 82 e2 e8 54 74 45 30 4e d8 cd 10 87 67 91 0d b9 25 24 42 1e			
OCSP	Fecha (UTC/Estado de México)	06/08/25 17:02:48 - 06/08/25 11:02:48			
	Nombre del Respondedor	OCSP FEJEM PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO			
	Emisor del Respondedor	Autoridad Certificadora del Poder Judicial del Estado de México			
	Número de Serie	50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.35			

Archivo firmado por: CARLOS MORENO SANCHEZ
Serie: 50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.30.30.30.31.33.34.34.31.34
Fecha de firma: 06/08/25 17:02:51 - 06/08/25 11:02:51
Certificado vigente: 15/02/28 11:35:59 - 15/02/28 05:35:59

